

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1603/2534

นางพรรณิ รัตนประสงค์
นางตั้ง ทศเศษ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1357

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยเป็นผู้ครอบครองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่โจทก์จำเลยเป็นเจ้าของรวม โดยชอบตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะมีสิทธิในที่ดิน เมื่อยังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับการถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับมรดกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๖๔๙ ตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองของนายพรม ทศเศษ ผู้ตาย และเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมจำเลยเป็นผู้ครอบครองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ขอให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่โจทก์ และให้จำเลยไปจดทะเบียนนิติกรรมขออาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวจากโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพรม ที่ดินตามมฟ้องเป็นสินสมรส จำเลยมีสิทธิครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งในฐานะทายาทโดยธรรม พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า พันัยกรรมสมบูรณ์ และที่ดินพิพาทเป็นของผู้ตายครึ่งหนึ่งตกให้แก่โจทก์ ให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๖๔๙ เล่ม ๗ ก. หน้า ๔๙ แผ่นที่ ๑๖๕ ตำบลเขาวัง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่โจทก์ฎีกาให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามคำฟ้องให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินตามฟ้องแก่โจทก์ โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในที่ดินลำพังผู้เดียว จำเลยไม่มีสิทธิในที่ดิน โจทก์ไม่ได้ฟ้องในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกที่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการมรดก เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าโจทก์และจำเลยต่างมีสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวในฐานะเป็นเจ้าของรวมด้วยกัน จำเลยได้ถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนี้ไว้โดยอาศัยสิทธิแห่งการเป็นเจ้าของรวมมาตั้งแต่แรกการที่โจทก์เพิ่งได้รับสิทธิเป็นเจ้าของรวมในที่ดินนั้นภายหลังตามพันัยกรรม ยังไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับการถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จึงยังไม่มีสิทธิขอให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นได้

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงวิทยุญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ - นายสุรศักดิ์ นาราสัจจ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายประกาศ บุรพางกูร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>